



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000265652

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1004420-60.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANETE LUIZ VILA, é apelado PAULO GUSTAVO DIAS GONÇALVES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERICKSON GAVAZZA MARQUES (Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.

São Paulo, 16 de abril de 2018.

Fábio Podestá
Relator
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO nº 1004420-60.2016.8.26.0005

APELANTE: JANETE LUIZ VILA

APELADO: PAULO GUSTAVO DIAS GONÇALVES

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 18806

COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação indenizatória, fundada em alienação parental e denúncia caluniosa – Existência de anterior decisão, quanto à regulamentação de guarda, em recurso de agravo de instrumento, julgado pela C. 8ª Câmara de Direito Privado – Prevenção para o julgamento do presente apelo - Art. 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com remessa determinada.

PAULO GUSTAVO DIAS GONÇALVES ajuizou “ação de reparação por dano material e moral” em face de JANETE LUIZ VILA, a afirmar que foi casado com a ré, de 14.12.2002 até o início de 2009 e, dessa união nasceu sua única filha, Luana (fls. 01). Todavia, com a separação, a ré passou a persegui-lo, impedindo-o de ver a filha, ainda que pelo ínfimo tempo de visita estipulado, qual seja, de três horas, a cada quinze dias (fls. 02). Assevera que, com tal objetivo, a ré inventou que ele teria abusado sexualmente da filha, o que se revelou totalmente falso, após estudo psicológico (fls. 02) e que perdeu o emprego, devido à necessidade de sair inúmeras vezes do trabalho, para prestar esclarecimentos (fls. 03).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A r. sentença a fls. 259/267, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido, condenando a ré no pagamento de R\$. 20.000,00, a título de danos morais e de R\$. 5.800,00, por danos materiais, bem como, nos ônus sucumbenciais, com verba honorária fixada em 10% do valor da execução.

Irresignada, apela a requerida, a sustentar: a) a criança demonstrava os atos libidinosos, lambendo o dorso de duas próprias mãos (fls. 273), as suspeitas foram reforçadas por alteração de comportamento, notada até pela diretora da escola e, apenas após lavratura do laudo de fls. 161/162 é que pediu a suspensão de visitas (fls. 273); b) incentivou, conforme decisão de fls. 69 dos autos, referente ao pedido de suspensão de visitas, ampliação da convivência (fls. 275) e, apenas pretendeu defender a integridade física e psicológica da filha, afirmando que todos os processos correram em segredo de justiça (fls. 276); c) conclui que a ação é improcedente (fls. 281).

O recurso é tempestivo, isento de preparo (fls. 157) e foi contra-arrazoado (fls. 282/286).

É o relatório.

O recurso não deve ser conhecido por esta Câmara.

Como se observa a fls. 88/93, a despeito da distribuição preventa do agravo a esta C. Câmara (fls. 290), por força de recurso distribuído no ano de 2017 e que sequer foi conhecido



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(Decisão monocrática/Voto n. 17598), houve anterior recurso de agravo de instrumento apreciado pela Colenda 8ª Câmara de Direito Privado, no ano de 2013, e cujo acórdão se encontra a fls. 88/93, extraído dos próprios autos da ação de regulamentação de visitas, no bojo da qual se desenrolaram fatos deduzidos nesta lide.

Como o recurso mais antigo foi julgado pela Colenda 8ª Câmara de Direito Privado (fls. 88), entendemos que o órgão julgador se encontra prevento para apreciação do presente recurso.

Dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal:

“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.”

A respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de Instrumento tirado de ação de reparação de danos julgada em sede de apelo pela C. 38ª Câmara de Direito Privado – Artigo 105 do Regimento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Interno desta C. Corte – Prevenção da 38ª Câmara que julgou anteriormente apelo referente a ação de reparação de danos, ora em cumprimento de sentença – Conflito procedente, para reconhecer a competência da Egrégia 38ª Câmara de Direito Privado.” (Conflito de competência 0043308-96.2017.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, rel. Des. Percival Nogueira, j. 26.10.2017).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos da ação ordinária anulatória de assembleia geral ordinária de condomínio – Distribuição, por prevenção, ao Exmo. Desembargador Relator da 35ª Câmara de Direito Privado, que não conheceu do feito e determinou a remessa para a 9ª Câmara de Direito Privado – Conflito suscitado pela autora - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Anulação de assembleia condominial – Matéria que até a vigência da Resolução nº 693/15 do TJSP pertencia à competência residual da Subseção de Direito Privado I – Ampliação da competência da Subseção de Direito Privado III pela Resolução nº 693/15 para incluir todas as “ações relativas a condomínio edilício” – Recursos distribuídos até 10.03.2015 devem ser julgados



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pela Subseção de Direito Privado I e a partir de 11.03.2015, data da vigência da Resolução nº 693/15 do TJSP, pela Subseção de Direito Privado III, ressalvadas as hipóteses de prevenção – Prevenção da C. 9ª Câmara de Direito Privado, em demanda conexa, detectada antes da distribuição do agravo de instrumento manejado pela autora – Artigo 105, caput, do Regimento Interno – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 9ª Câmara de Direito Privado, a Suscitada.” (Conflito de Competência n. 2188627-61.2017.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, rel. Des. Correia Lima, j. 01.02.2018).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE INDEFERIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – anterior recurso de apelação tirado dos autos da ação cautelar de exibição de documentos que tramitou entre as mesmas partes, relativa à mesma relação contratual – julgamento pela E. 13ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal – prevenção que se dá em relação à câmara que primeiro tomou conhecimento do litígio, o que torna preventa, para a ação principal, a câmara que julgou anterior cautelar de exibição de documentos – precedentes



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

deste tribunal – prevenção configurada – art. 105 do RITJSP – recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à câmara competente preventa.” (AI 2195780-82.2016.8.26.0000, 12ª Câm. Direito Privado, rel. Des. Castro Figliolia, j. 16.01.2017).

Havendo, pois, prevenção de outro órgão julgador, de rigor a remessa do presente feito à C. Câmara preventa.

Ante ao exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso, encaminhando os autos, consoante prevenção, à C. 8ª Câmara de Direito Privado, para o julgamento, nos termos do artigo 105 do RITJSP.

FABIO HENRIQUE PODESTÁ

Relator